



# **LE LOTISSEMENT: GROUPEMENT D'HABITAT INDIVIDUEL**

## **LE LOTISSEMENT EN ALGERIE**

## INTRODUCTION

Depuis l'antiquité l'habitat individuel a évolué et a suivi plusieurs courants et influences, pour prendre enfin la forme d'un **pavillon et de lotissement**.

Se présentant sous diverses formes et architecture:

- maison rurale pittoresque et romantique
- maisons « villas symétriques » à la française
- cottage « petite maison de campagne confortable et raffinée » fonctionnalistes anglais,
- maisons bourgeoises avec une composition organique.

## INTRODUCTION

La maison individuelle aujourd'hui est connectée à la vie urbaine les préoccupations des constructeurs sont:

- Assurer une cohérence environnementale
- Répondre aux critères de durabilité.

## INTRODUCTION

Pour répondre à la demande de logement et en prenant en considération:

- les souhaits des habitants:
  - **aspiration aux qualités de la maison individuelle,**
  - **l'accès à la propriété**
  - **Meilleures qualités spatiales**
  - **Meilleur cadre vie**

le marché de la maison individuelle se tourne vers le système de **lotissement.**

## DEFINITIONS

**Lotir** désigne l'acte de diviser et d'urbaniser un terrain d'une échelle relativement importante (plus de 2 parcelles)

Morcellement volontaire d'une propriété foncière par lots, en vue de construire des habitations : Le lotissement d'un terrain.

Dictionnaire LAROUSSE

## DEFINITIONS

Le lotissement constitue un grand instrument « de droit commun » de l'urbanisme opérationnel.

**le Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement de P. Merlin et F. Choay, 1988, p449**

Le lotissement est une redistribution du droit de propriété et donc des droits de construire.

**(Maoui Saidouni, "Eléments d'introduction à l'urbanisme", Histoire, méthodologie, réglementation, 2000, p257).**

Outil de planification urbaine qui permet la revente de « lots » destinés à être bâtis.

## DEFINITIONS

Division d'une propriété en vue de l'implantation de bâtiments ayant pour objet, de porter à plus de deux le nombre des parcelles constructibles.

Comme processus de découpage en lots de la propriété foncière, le lotissement est formé par un nombre de lots qui est une portion de terrain, le plus souvent de forme géométrique (carré, rectangle ou autre) qui, associée à d'autres, égaux ou équivalents.



Selon le dictionnaire juridique :

Un lotissement est constitué:

- par un ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le **lotisseur ait réalisé des voies d'accès,**
- des espaces collectifs,
- des travaux de viabilité
- et des raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication.

La création d'un lotissement est soumise à autorisation des autorités publiques



## HISTORIQUE

Le terme de lotissement semble être utilisé depuis le milieu du XIX siècle mais de telles opérations ont été effectuées couramment dès le moyen âge.

L'origine du mot lotissement provient du verbe **lotir** qui désigne l'opération qui consiste à **partager** ou **repartir** ayant le même sens que les termes "aloter" (1304), allotement (1577) "allotir" (1611), allotissement (1724) enfin lotir au XVIII siècle qui sera d'un usage avéré à partir du XIX siècle qui désigne « une répartition en lot en vue d'un partage ou d'une vente » Frey Jean-Pierre 1989 ,

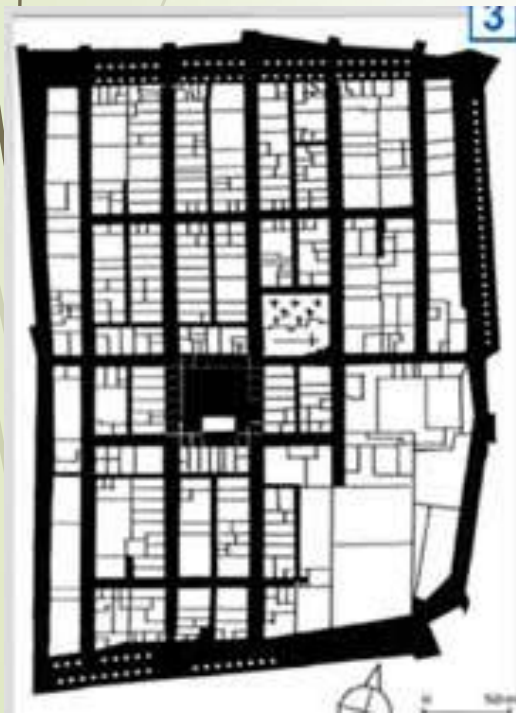
## HISTORIQUE

La loi SIEGFRIED du 15 mars 1929 précise que « lotissement » est comprise en terme de « terrain loti » tel que défini par les aménageurs, et l'usage urbanistique du terme lotissement devint conventionnel

En Angleterre les premières théories d'Ebenezer Howard (1850-1928) sur les « Cités jardins » conçues sous forme de groupements de maisons mono familiales et dépassant l'antagonisme entre ville et campagne. La cité cocue sur un terrain loti donnant naissance à des parcelles;

## HISTORIQUE

**Moyen Âge (XIIIe-XIVe s.)**  
Les **bastides** en Aquitaine  
terrain partagé en parcelles,  
comme dans la ville fortifiée  
de Monpazier (env. 1284))



**Au XVIIe siècle**, une forme  
nouvelle de lotissement  
apparaît dans la réalisation  
des **places Royales**  
façades qui composent le  
cadre de la place ont été  
vendus par lots.



**En 1785**, aux États-Uni  
réalisation du plus  
gigantesque lotissement sur  
la presqu'île de Manhattan  
(Th. Jefferson avec le major  
L'Enfant)



## XIX SIECLE

### 1. Les origines bourgeoises 1830 et 1850 ,

Le lotissement est lié à l'apparition de la bourgeoisie et à l'avènement de la société capitaliste.

La pratique de lotir relève d'un usage spécifique de la propriété foncière, destiné à en **accroître la valeur** :

Le passage d'un système féodal où le foncier est un bien inaliénable, à un système capitaliste basé sur le principe d'une propriété privée individuelle, absolue et valorisable.



---

**L' Évolution du statut et de l'usage du foncier qui va rendre possible**

**l'apparition des premiers lotissements bourgeois au XIXème siècle**, issus du morcellement de grandes propriétés, souvent les anciens parcs des châteaux, comme à Billancourt, au Chatou ou encore au Vésinet, en Île-de-France



Ces lotissements sont initialement destinés à la villégiature temporaire proposant aux acquéreurs un habitat dans la nature pour se protéger des nuisances de la ville, sans s'en détacher pour autant.

Ils sont progressivement transformés en **quartiers résidentiels** permanents pour les aristocrates avec de grandes parcelles et villas.

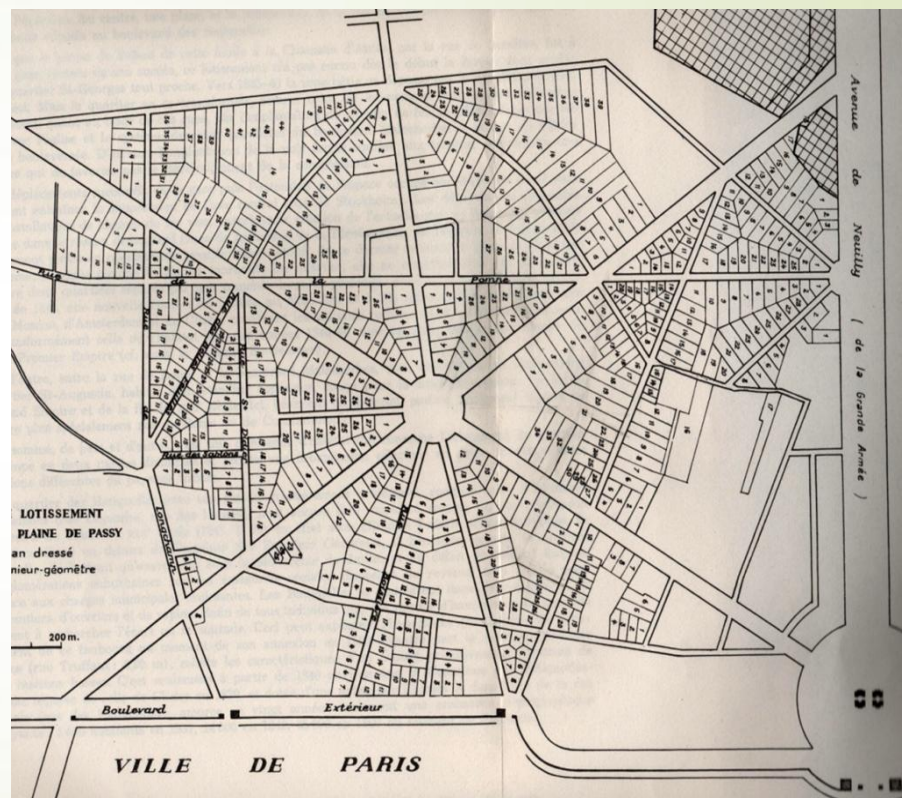


## XIX SIECLE Les origines bourgeoises 1830 et 1850 ,



Lotissement du Vésinet (France)

Source le VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 2016



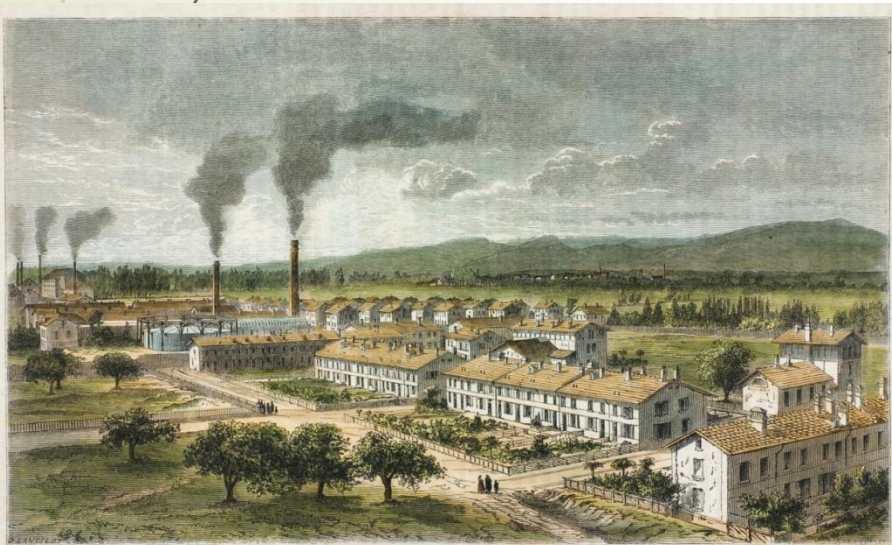
plan du lotissement **La plaine de Passy 1825** (France )  
Source atlas historique de paris, les grands lotissement  
de 1820 à 1850

## XIX SIECLE

### 2. l'habitat ouvrier.

La pratique du lotissement apparaît comme une réponse à la ville industrielle et un remède aux exigences de l'hygiène urbaine et afin d'offrir un meilleur cadre de vie

Cités ouvrières en Europe, l'implantation de groupement d'habitation obéit à la logique de rapprocher les habitations du lieu de travail et la disponibilité de terrains à bon marché.



Vue perspective d'une partie des cités ouvrières de Mulhouse. — Dessin de Lancelot.

**Cités ouvrières de Mulhouse**



57. Le CREUSOT — 'Rue Solferino, Maisons de Mineurs

**La cité de la Villedieu (1865), Le Creusot ,**



## 2. l'habitat ouvrier.

En France Frédéric Le Play théoricien de l'habitat pavillonnaire ouvrier. Face au problème de logement d'une classe ouvrière toujours plus nombreuse et de plus en plus pauvre, **le lotissement fut le moyen pour loger la main d'œuvre, dans de meilleures conditions et à proximité des lieux de travail**

Cette théorie repose sur quatre arguments principaux :

1. l'accession à la propriété permettrait de déprolétarianiser la masse ouvrière ;
2. le jardin améliorerait les conditions de vie des ouvriers en faisant office d'apport alimentaire et permettrait en même temps à la femme de rester au foyer ;
3. le développement du pavillonnaire préserverait l'institution familiale en renforçant son patrimoine ;
4. la structuration d'un mode de vie pavillonnaire autour de la famille s'accompagnerait d'un affaiblissement des idées communautaires et socialistes considérées comme dangereuses.

# 1. Lotissement: dès la moitié du XIX siècle deux types de lotissement

**Maison bourgeoise:** réalisation dans les forêts périurbaines de l'agglomération parisienne les premiers pavillons bourgeois.

**Habitat ouvrier:** un moyen de loger la main d'œuvre, à proximité de leur lieu de travail (industrialisation)

## 2. Au lendemain de la 2ème guerre mondiale

Période de reconstruction: **prédominance** de l'habitat collectif (grands ensembles)

les lotissements se sont **raréfiés** au lendemain de la seconde guerre mondiale.

## 3. Après les années 1960 le lotissement solution pour:

Aspiration à l'habitat individuel (meilleures conditions)

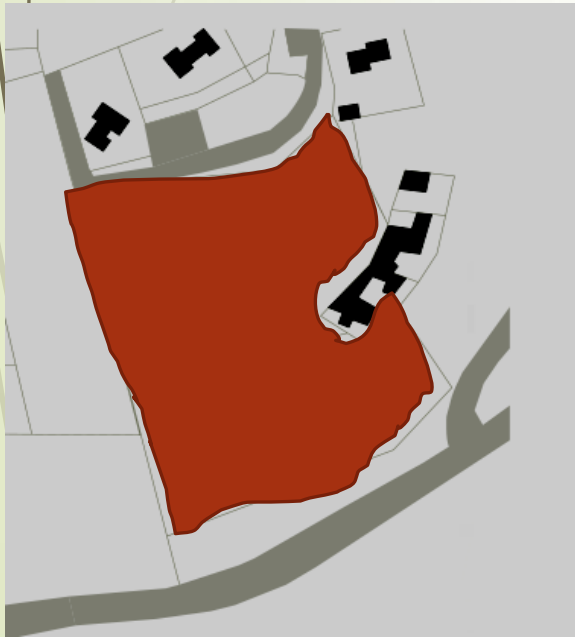
Politique rationnelle d'occupation du sol

Outil de maîtrise du développement urbain

## Phases de création d'un lotissement

le lotissement est le résultat de quatre opérations :

1. la division d'un terrain en parcelles.
2. la création de voies (viabilisation).
3. vente ou location des lots.
4. Construction des habitations selon les prescriptions des textes.



**Phase 1:**  
**Délimitation du terrain**



**Phase 2:**  
**aménagement après morcellement**



**Phase 3:**  
**Réalisation du bâti**

## Phase de création de lotissement



**Découpage parcellaire**



**Implantation du bâti**

**Lotissement le champ de la croix France**



## Formes

Les lotissements sont conçus en prenant en considération la **forme du terrain**, **contraintes du site** et **mode de vie des habitants**, et suivant une organisation préétablie; Dans la volonté de composer un plan de masse harmonieux et agréable à vivre



**Lotissement rond de Brondby Danemark**

Les lotissements de Brondby sont disposés en cercles parfaits qui se tangent et dessinent un espace vert public. Chaque cercle est découpé en parcelles de 400m<sup>2</sup> organisées radialement autour d'un espace central dédiée aux voitures.





**Un lotissement organisé selon un plan radio concentrique (autour d'un espace vert**



**Un lotissement organisé selon un plan hippodamien.**







**Caguas, Porto Rico**



**Moselle France**



**Las Vegas Nevada Etats Unis**

**Lotissement avec  
maison type**



## Les Gated Communities

Résidence fermée et sécurisée se présente sous la forme d'un regroupement de demeures, entourée par un mur ou un grillage et disposant d'équipements de protection vidéosurveillance et gardiennage

C'est un quartier homogène socialement, généralement habité par des populations aisées et accessible par un nombre minimal d'entrées

Une forme urbaine d'habitat qui prend naissance aux états unis et s'est propagée en Europe, et en Algérie.

Ces résidences se caractérisent par

- ✓ une gouvernance privée des espaces collectifs (un parc central non loti est géré par un comité),
- ✓ par un règlement de copropriété contraignant interdisant les activités commerciales

## LE LOTISSEMENT DENSE

le concept de « **lotissement dense** » a été utilisé comme réponse aux défis de protection foncière et de l'étalement urbain, le foncier devenant une denrée de plus en plus rare.

C'est une opération de lots libres sur petites parcelles. autorisent la variété architecturale avec la juxtaposition de plusieurs projets individuels :

- ✓ Parcelle de terrain avec, généralement, des largeurs de façade de 6 à 8 m,
- ✓ des superficies de 120 à 400 m<sup>2</sup>
- ✓ une densité résidentielle brute moyenne d'un minimum de 30 logements à l'hectare.

Le lotissement dense génère:

- des ensembles plus compacts.
- des implantations à l'alignement de la rue et en mitoyenneté.



**Lotissement dense**

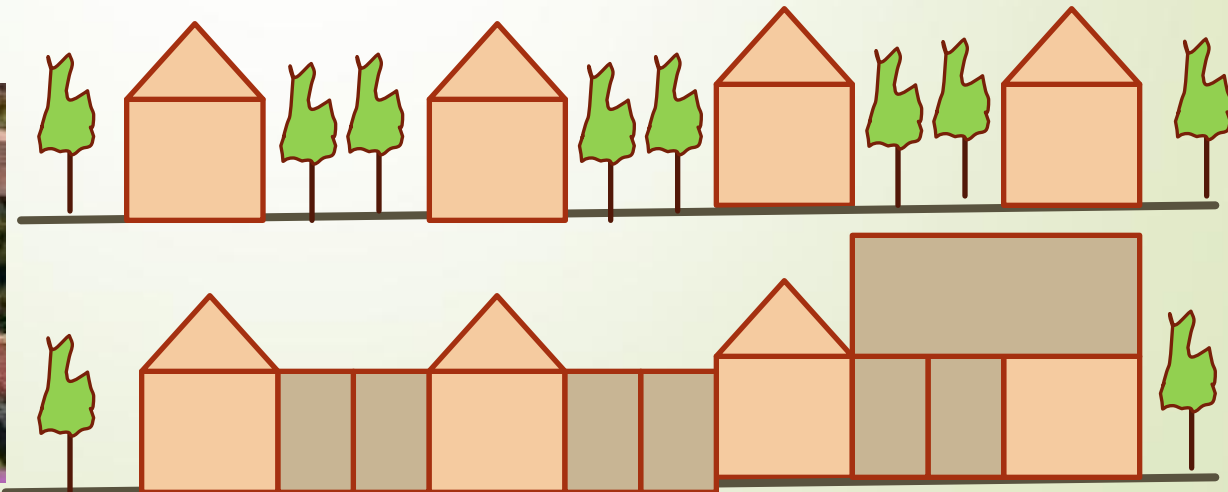
## LE LOTISSEMENT DENSIFIE

En l'absence de respect du cahier des charges et du règlement du lotissement, et pour l'évolution des besoins et désirs des familles, les lotissements subissent un processus de densification par:

1. L'extension verticale ou horizontale de l'ancienne maison

la maille du parcellaire se fait plus fine et se remplit non en front de rue (façade), qui devient plus continu, mais aussi sur le jardin

2. Par dépassement soumettant les habitants à des sanctions et des litiges





# **LE LOTISSEMENT EN ALGERIE**



# LE LOTISSEMENT EN ALGERIE

## Avant l'indépendance

Les racines de la maison individuelle en Algérie se trouvent en partie dans la maison traditionnelle. Celle-ci est l'héritage de la Medina traditionnelle qui s'enfermait dans ses remparts. La maison traditionnelle organisée autour d'un espace centrale qui constitue le lieu principal de vie.

Et de l'héritage de maisons individuelles dites coloniales « villas » qui répondaient strictement aux cahiers de charges de l'époque.

Durant cette période, l'administration française en Algérie a appliqué la même réglementation française avec des modifications légères: (articles du code de l'urbanisme et de l'habitation de 1958 et 1959 concernant les lotissements et permis de construire).



## Après l'indépendance

Suite à la croissance urbaine et le besoin croissant en logements, et à **partir de 1974** l'habitat individuel localisé dans les périphéries ou les zones suburbaines, sous forme de lotissement, a été encouragé, parallèlement à l'habitat collectif (grands ensembles et Zones Habitats Urbaines Nouvelles).

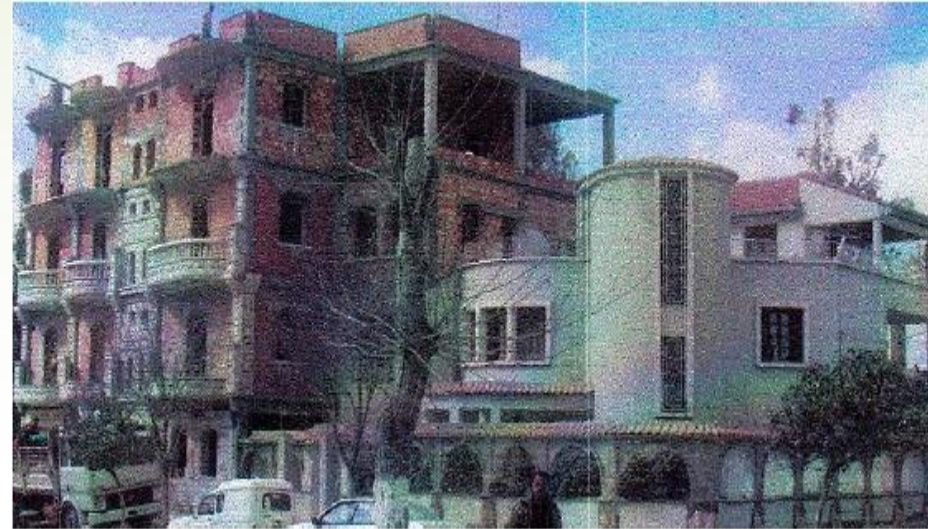
La commune a été habilitée à lotir et à mettre en vente des terrains au profit des particuliers ou des coopératives de construction privée.

Dés les années 1970 et avec la libéralisation dans les années 1980, L'essor de la maison individuelle a été constaté, avec et sous des formes hybrides marquant l'influence du modèle occidentale.

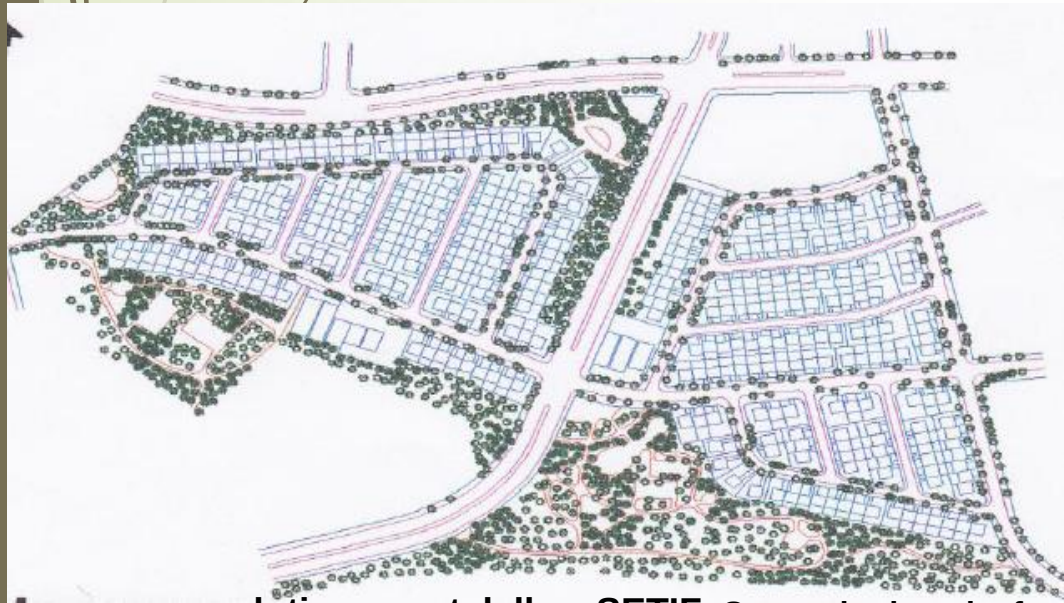




**Chantier permanent**



**lotissement hachemi , SETIF**



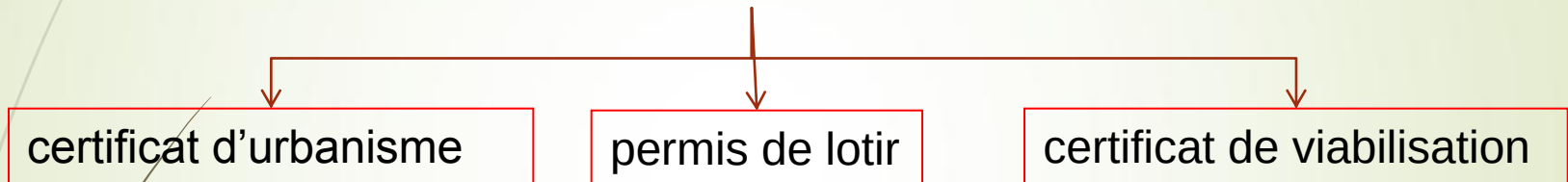
**lotissement dallas, SETIF Source harbouche faycel**



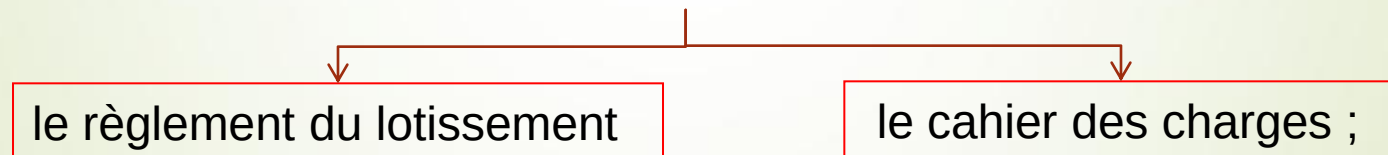
## Instrumentes et documents réglementaires d'urbanisme

C'est les instruments et documents réglementaires d'urbanisme qui mettent en relation :

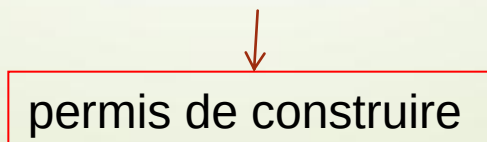
1. Le lotisseur et les services chargés de la délivrance de l'autorisation de lotir notamment par le biais du :



2. Le lotisseur et les Co-lotis par le biais des documents d'urbanisme:



3. Les Co-lotis et les services chargés de la délivrance du permis de construire.





## 1. Le certificat d'urbanisme

est un document qui indique **les droits a construire** et les servitudes de toutes natures affectant le terrain « garantit celui qui l'a obtenu que pendant la durée de sa validité aucune disposition d'urbanisme, autre que celles en vigueur, ne pourra être opposée a une demande d'autorisation de construire »

Il indique:

- les règlements d'aménagement d'urbanisme applicable au terrain ;
- les servitudes affectant le terrain ;
- la desserte du terrain par les réseaux d'infrastructure public existant ou prévus

## 2. Le permis de lotir

Toute opération de division en deux ou plusieurs lots d'une propriété foncière en vue de construction est subordonnée quelle que soit sa localisation à la possession d'un permis de lotir (voire article 57 et 58 de la loi n° 90-29 du 1-12-1990

## 3. Le certificat de morcellement

"Le partage d'une propriété en deux ou plusieurs parties s'appelle morcellement ou démembrement "(A.Zuccheli, 1982) par conséquent le certificat de morcellement est la division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots, il est délivré à la demande de toute personne intéressée.

## 4. Certificat de viabilisation

Le certificat de viabilisation **mentionne l'exécution des travaux (voiries, assainissement, réseau d'alimentation en eau potable.....)** ainsi que les prescriptions imposées dans l'arrêté. **Toute transaction** a l'intérieur du lotissement est subordonnée à la remise d'un certificat de viabilisation par l'autorité ayant délivré le permis de lotir.(article 35 du décret n°91-176 du 28-5-1991)

## 5. Le permis de construire

Constitue l'élément de **détermination de la qualité urbaine et architecturale** future du lotissement dans la mesure où il constitue un **instrument d'orientation de la construction et de l'urbanisme.**

il permet de:

- contrôler les règles techniques de construction;
- appliquer les coefficients d'occupation des sols;
- surveiller la qualité architecturale;
- prendre en considération l'environnement;
- sanctionner les normes d'urbanisme.

## 1. Documents réglementaires des lotissements:

le lotissement obéit à des règles qui lui sont propres. **Le cahier des charges** définit les **droits et obligations** des propriétaires. **Le règlement**, indique les règles d'urbanisme qui s'appliquent au secteur.

**Le cahier des charges** **décret exécutif n°91-176 du 28/05/1991, article 09 :**

« un cahier des charges établis fixant les **obligations et servitudes fonctionnelles** et d'intérêt général imposées dans le lotissement ; donc il fixe la tenue des propriétés, des espaces verts, des clôtures ainsi que les conditions dans lesquelles les constructions doivent être édifiées ».

Le cahier des charges est rédigé par le lotisseur, et il **définit les règles d'usage** et **les servitudes du lotissement**, fixe les conditions qui doivent précéder l'acquisition des lots de terrain. Parmi ces conditions:

- **les droits et obligations du lotisseur et des futures acquéreurs** en vue de la réalisation d'un cadre bâti qualifié
- **le morcellement**: la superficie totale des lots, des espaces verts, des voies, des parkings, des équipements, des trottoirs et des îlots;
- **les dispositions relatives à la transmission du terrain**, la superficie et les limites séparatives des lots sous forme de tableau;

## Le règlement :

Le lotissement est régi par un règlement comportant des règles d'urbanisme qui édictent les prescriptions à respecter dans les lotissements collectifs et fixent les règles qui régissent la forme urbaine choisie :

- ✓ l'implantation des bâtiments (prospect, aspect extérieur),
- ✓ les règles d'occupation au sol,
- ✓ les clôtures, les plantations
- ✓ Il peut imposer des règles plus strictes que celles prévues par le POS

Son objectif est de compléter les règles d'urbanisme applicables au terrain et d'adapter la règle commune à la composition urbaine souhaitée.



## Types de lotissements

### 1. lotissement étatique :

#### **Lotissement social :**

est un lotissement fait principalement par l'agence foncière ; son terrain d'assiette appartient soit à **la commune** soit **au domaine**. Il est transféré à l'agence foncière à un prix symbolique et revendu au particulier aussi à un prix symbolique sans aucun bénéfice, **sa viabilisation est à la charge de l'état**

**Le lotissement promotionnel** est créé soit par un particulier, soit par l'agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) et l'agence foncière donc dans ce cas il est essentiellement privé et peut être étatique. S'il est étatique son terrain d'assiette appartient principalement au **domaine**. Il est vendu à l'agence foncière **au prix du marché** et revendu au particulier à un **prix spéculatif** qui dépend de la position du lot par rapport aux voies, ainsi que de sa superficie. **Sa viabilisation est à la charge du lotisseur.**

## 2. Le lotissement privé

C'est un lotissement dont le terrain appartient à un particulier qui est chargé d'exécuter les travaux de viabilisations:

1. Les lotisseurs privés: chargé de vente ou de promesse de vente et de la cession des lots de terrain, dont la construction des maisons sera du sort du souscripteur.
2. Les promoteurs: chargé de la cession d'une maison stéréotypée, soumise aux souscripteurs conventionnés par un contrat de vente sur plan, des opérations régies par les lois sur la promotion immobilière



## Critiques des maisons individuelles de lotissement

- ■ consommatrice d'espace, générant un étalement urbain et rareté des terres agricoles
- ■ Défigurations des sites naturels
- ■ Les modèles adoptés n'obéissent pas aux impératifs architecturaux et urbanistiques mais à des critères économiques et aux stratégies familiales
- ■ Prolifération de la maison-immeuble, fréquemment conçue en appartements indépendants

## GLOSSAIRE

Le lotissement: groupement d'habitat individuel  
le lotissement en algerie

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subdivision</b>                                                   | <b><i>Lotissement</i></b>               | <p>1 Tract of land surveyed and divided into residential lots for purposes of sale; specific terms ► housing subdivision [US]/housing estate [UK], residential area.</p> <p>2. Established housing or commercial development.</p> <p>3. In U.K., a subdivision is referred to as an estate which can be either a housing estate or a business park, formerly known as an industrial estate); syn. real estate development [n]; 2</p> |
| <b>Housing estate</b>                                                |                                         | <p>Residential development; a distinct area of dwellings of a similar character, usually all constructed at one time and for a particular socio-economic group. 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>property partition</b>                                            | <b><i>Morcellement</i></b>              | <p>Division of property into separate lots/plots or parcels; 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>city planning / town planning /<br/>urban planning / planning</b> | <b><i>Planification<br/>urbaine</i></b> | <p>The legislative process of land-use planning, layouts etc. for an urban area, designed to regulate development and provide a healthy environment for its inhabitants, taking into account various socio-economic, aesthetic, industrial, and recreational factors. 1</p>                                                                                                                                                          |



|                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infrastructure development</b> | <b><i>Viabilité</i></b>            | Provision of utilities, services and connections to individual plots or development areas, where the road and public transport network is being built<br>2                                                                                                                                                            |
| <b>Building permit</b>            | <b><i>Permis de construire</i></b> | In U.S., a written document issued by building permit office for land development projects that need official sanction to get a ‘construction permit’; in U.K., official sanction issued by to carry out a specified development granted by statutory planning control authority— Building Surveyors Department;<br>2 |
| <b>Planning application</b>       |                                    | A formal written request to a local planning authority for permission to carry out development or building work on a designated site, in the form of drawings and explanatory documentation. 1                                                                                                                        |
| <b>Building regulation</b>        | <b><i>Règlement</i></b>            | A statutory code which regulates the construction, alteration, maintenance, repair, and demolition of buildings and structures. 2                                                                                                                                                                                     |

## Références bibliographiques

1. **Dictionary of architecture and building construction?** Nikolas Davies and Erkki Jokiniemi, 2008, ELSEVIER
2. **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning**, Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German